万山区大坪乡“8·9”一般道路运输事故

调

查

报

告

编制单位：铜仁市万山区政府事故调查组

编制日期：2024 年 9 月

目　录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）驾驶人情况.....- 1 -
（二）车辆情况.....- 1 -
（三）货运源头单位情况.....- 2 -
（四）石料托运单位情况.....- 2 -
（五）事故发生经过.....- 2 -
（六）事故现场情况.....- 3 -
（七）事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 3 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 3 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 3 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 3 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 4 -
（四）事故应急处置评估.....- 4 -
三、事故原因分析.....- 4 -
（一）直接原因.....- 4 -
（二）事故相关鉴定情况.....- 5 -
（三）其他可能因素排除.....- 5 -
（四）间接原因.....- 5 -
四、有关责任单位存在的问题.....- 5 -
五、对相关责任人员及单位的处理建议.....- 6 -

（一）免于追责人员（1人）.....- 6 -

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）.....- 6 -

（三）对事故有关责任人员的处理建议（10人）.....- 7 -

（四）对事故有关责任单位的处理建议（4家）.....- 9 -

六、事故主要教训.....- 10 -

七、事故整改防范措施.....- 10 -

（一）加强企业安全管理.....- 10 -

（二）加大违法行为查处.....- 11 -

（三）加强属地监督检查.....- 11 -

万山区大坪乡“8·9”一般道路运输事故调查报告

2024年8月9日16时10分许，万山区大坪乡大冲村半坡组通组路至河堤旁，发生一起1人死亡的道路运输事故，直接经济损失105万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，万山区人民政府成立了以区检察院、区应急管理局、市公安交通管理局直属二大队、区总工会等单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

调查认定：**万山区大坪乡“8·9”一般道路运输事故是一起因驾驶员操作不当造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）驾驶人情况

罗某军，男，45岁，侗族，户籍地址：贵州省铜仁市万山区大坪乡大冲村伞江组，在事故中死亡。持有准驾车型为A1D的有效机动车驾驶证，初次领证日期： 1997年7月8日，有效期

始：2021年7月8日，有效期止：2081年7月8日。

（二）车辆情况

事故车辆车牌号：贵A281E1，轻型自卸汽车，车辆颜色:红色，车辆品牌:南骏牌，车辆识别代号后9位:8D090****，发动机号:D3612DA****，使用性质：货运，核定载质量：1580kg，保险终止日期：2025-04-14，车辆所有人：杨某根。车辆实际使用人为罗某军，车辆用途：罗某军个人自营。

（三）货运源头单位情况

姚某海，男，30岁，侗族，户籍地址：贵州省铜仁市万山区大坪乡大冲村腰合组。2024年7月份以来，姚某海在大冲村腰合组以修建机耕道（产业路）为名，违规将开采的石料售卖给大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目施工班组。截止2024年8月9日，共计向施工班组售卖的石料价值13万余元。

（四）石料托运单位情况

大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目施工班组。

（五）事故发生经过

2024年8月9日15时左右，大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目施工班组在施工时需要石料，于是班组现场负责人蒋某坤打电话给石料供应方姚某海，请他安排车辆供应一些石料到施工现场，随后姚某海安排货车驾驶员罗某军在大冲村腰合组装运石料后送去大冲村半坡组施工现场，16时10分左右，罗某军驾驶贵A281E1满载石料到达半坡组，在卸料过程中因操作

不当，车辆向后滑，翻坠至通组路下方15米的河沟内，造成车上1人死亡，车辆严重受损。

（六）事故现场情况

事故现场为半坡组通组路，水泥路面，路面完好，路面干燥，道路尽头为一院坝，院坝东侧边缘至河沟底部高15米，院坝西侧为房屋。

（七）事故伤亡情况和直接经济损失状况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失105万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人拨打110报警电话和120急救，市公安交通管理局直属二大队、大坪乡派出所、大坪乡卫生院接报后立即赶赴现场。大坪乡政府接报后，经初步核实于事故当天18时向区应急管理局报告，区应急管理局核实情况后及时上报市应急管理局和万山区委、区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员互救情况。施工班组现场负责人蒋某坤接到事故报告后立即赶去现场查看情况并组织现场工人开展救援，将车门打开查看伤者罗某军伤势，并及时拨打110、120报警救援。

2.政府及相关部门应急处置情况。市公安交通管理局直属二大队、大坪乡派出所、卫生院医务人员接警后立即赶赴现场开展救援，区应急管理局、区消防大队、大坪乡政府等部门相继

到达事故现场开展救援处置，做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，检查伤者伤势情况。

（三）医疗救治和善后情况

2024年8月9日16时33分，大坪乡卫生院接报后立即出动救护车，17时03分到达现场，查患者无呼吸、心跳、无动脉搏动，经详细查看患者头部损伤情况，且经过检查判断后无生命体征，于17时05分宣布患者罗某军死亡。罗某军死亡后，大坪乡政府安排专人对死者家属进行安抚，同时组织死者家属与现场施工企业相关负责人协商善后事宜，8月10日，双方达成赔偿协议。目前，善后工作处理妥当，死者遗体已安葬。截止到本次事故调查期间，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，施工方积极组织现场工人开展救援，区应急管理局、市公安交通管理局直属二大队、大坪乡政府等部门按照职责开展工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

驾驶人罗某军在驾驶超载车辆卸载石料过程中因操作不当导致车辆向后滑，翻坠至河沟内，是形成此次事故的直接原因。

（二）事故相关鉴定情况

罗某军死亡原因鉴定情况：经大坪乡卫生院医务人员现场检

查，车辆翻坠后驾驶室变形严重，致使患者大脑破裂及脑组织脱离大脑，大脑组织散落、颅骨骨折，导致患者现场死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因

事故车辆卸料点通组道路狭窄，施工现场安全管理不到位。施工现场安全管理人员履职不力，未在运输车辆卸料点安排人员监护，卸料点安全防护措施缺失，施工现场安全隐患排查、治理不到位。

四、有关责任单位存在的问题

1.铜仁市万山红建筑有限公司：作为施工单位，安全生产主体责任落实不到位，未成立安全生产管理机构或配备专职安全员；未建立健全生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.区自然资源局：该局在打击治理辖区非法采矿违法行为方面有差距。2024年5月，该局连续接到大坪乡大冲村涉嫌非法开采砂石举报，该局仅安排大坪乡进行核实和制止，未安排人员详细调查查处。2024年7月25日，该局安排执法人员对姚某海开采石料售卖情况进行前期调查，检查当天未发现大冲村腰合组产业路现场有施工人员和运输车辆，在对姚某海采取口头教育后便离开，对姚某海后续售卖石料违法行为未进行复查监管和有效制止、查处。

3.大坪乡政府：该乡履行属地监管职责不到位，该乡在日常巡查中发现姚某海开采石料违规售卖给施工方后，工作人员徐某川于2024年6月25日对姚某海进行口头制止，7月4日向姚某海下达停止在腰合组开采石头的《责令停止违法行为通知书》，但对姚某海后续售卖石料违法行为未进行复查和有效制止。

4.区水务局：该局成立了大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目法人单位，由铜仁市万山区抗旱排涝服务队作为项目法人，法人代表为周某。今年以来，该局组织施工单位召开安全生产培训会3次、安全生产警示教育会1次，定期召开重点项目专题调度会对项目进度、质量、安全进行安排，但施工现场部分安全隐患问题未及时有效治理，该局作为法人单位和行业监管部门，工程建设安全监管有差距。

五、对相关责任人员及单位的处理建议

（一）免于追责人员（1人）

驾驶人罗某军违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定[1]，在驾驶超载车辆卸载石料过程因操作不当导致事故发生，对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

姚某海，男，30岁，大冲村村民，以修建大坪乡大冲村腰

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

合组产业路为名，非法开采石料进行售卖，共计向大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目施工班组售卖石料价值13万余元，涉嫌非法采矿罪[2]，建议由区安委办将其违法问题线索移交市公安局万山分局处理，处理结果报区安委办备案。

（三）对事故有关责任人员的处理建议（10人）

1.田某燕，女，中共党员，区自然资源局局长，分管行政执法等工作，统筹、指导、督促执法人员打击治理辖区非法采矿违法行为工作不到位。建议由区政府分管领导对其进行提醒谈话。

2.姚某池，男，中共党员，区水务局党组成员，分管抗旱排涝、水利工程项目等相关工作，在山洪沟治理工程项目实施过程中，安全生产责任压得不紧不实，建议由区安委办对其进行批评教育。

3.罗某斌，男，区自然资源局工作人员（区自然资源局原执法大队大队长），在执法检查中，对姚某海开采石料售卖的违法行为未做到有效查处，复查监管工作不到位。建议由区安委办将其问题线索移交区纪委监委处理，处理结果报区安委办备案。

4.左某川，男，区自然资源局工作人员，在执法检查中，对姚某海开采石料售卖的违法行为未做到有效查处，复查监管工

[2] 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

作不到位。建议由区安委办将其问题线索移交区纪委监委处理，处理结果报区安委办备案。

5.罗某耍，男，中共党员，大坪乡副乡长，分管大坪乡水务、林业、国土等工作，统筹、指导、督促站所人员打击治理辖区非法采矿违法行为工作不到位。建议由区安委办对其谈话提醒。

6.徐某川，男，大坪乡农业农村服务中心工作人员，具体负责大坪乡原自然资源所相关工作，在监督检查中，虽对姚某海开采石料进行售卖的违法行为进行了制止，但对姚某海后续开采石料进行售卖跟踪监管不到位。建议由区安委办将其问题线索移交区纪委监委处理，处理结果报区安委办备案。

7.周某，男，中共党员，区水务局工作人员，大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目法人，对工程项目建设安全督促指导不力。建议由区安委办对其进行谈话提醒。

8.强某权，男，铜仁市万山红建筑有限公司法定代表人，兼任贵州万山广源建设工程集团有限责任公司提名总经理，落实安全生产主要负责人职责不到位，未建立全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。其行为违反《水利工程建设安全生产管理规定》第十八条之规定[3]，建议由区水务局依据《水利工程建设安全生产管理规定》第四

3[] 《水利工程建设安全生产管理规定》第十八条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对所承担的水利工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

十条之规定[4]对其违法行为进行处理，由区安委办将其工作履职不到位问题线索移交区纪委监委处理，处理结果报区安委办备案。

9.孙某杰，男，贵州万山广源建设工程集团有限责任公司工程部施工员，担任大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目现场负责人、兼职安全员，安全生产管理职责履行不到位，事故当天未在施工现场进行安全管理，在日常工作中对施工现场存在的事故安全隐患排查、治理不到位。其行为违反《中华人民共和国生产安全法》第二十五条第五项之规定[5]，建议由区水务局依据《中华人民共和国生产安全法》第九十六条之规定[6]对其违法行为进行处理，由区安委办将其工作履职不到位问题线索移交区纪委监委处理，处理结果报区安委办备案。

10.蒋某坤，男，大坪乡羊寨河重点山洪沟治理工程项目施工班组现场负责人，岗位安全责任落实不到位，未安排人员对卸料车辆进行指挥。其行为违反《中华人民共和国生产安全法》

---

[4] 《水利工程建设安全生产管理规定》第四十条　违反本规定，需要实施行政处罚的，由水行政主管部门或者流域管理机构按照《建设工程安全生产管理条例》的规定执行。

[5] 《中华人民共和国生产安全法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

[6] 《中华人民共和国生产安全法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第五十七条之规定[7]，建议由铜仁市万山红建筑有限公司依据《中华人民共和国生产安全法》第一百零七条之规定[8]对其处理，处理结果报区安委办备案。

（四）对事故有关责任单位的处理建议（4家）

1.铜仁市万山红建筑有限公司：未成立安全生产管理机构或配备专职安全员；未建立健全生产安全事故隐患排查制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《水利工程建设安全生产管理规定》第二十条之规定[9]、《中华人民共和国生产安全法》第四十一条第二款之规定[10]，建议由区水务局依据《水利工程建设安全生产管理规定》第四十条之规定[11]以及《中华人民共和国生产安全法》第一百零二条之规定[12]对其违法行为进行处理，处理结果报区安委办备

7[] 《中华人民共和国生产安全法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

8[] 《中华人民共和国生产安全法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9[] 《水利工程建设安全生产管理规定》第二十条　施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。施工现场必须有专职安全生产管理人员。

10[] 《中华人民共和国生产安全法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

11[] 《水利工程建设安全生产管理规定》第四十条　违反本规定，需要实施行政处罚的，由水行政主管部门或者流域管理机构按照《建设工程安全生产管理条例》的规定执行。

12[] 《中华人民共和国生产安全法》第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

案。

2.责成区自然资源局向区人民政府作出深刻书面检查。

3.责成区水务局向区人民政府作出深刻书面检查。

4.责成大坪乡政府向区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失，事故的发生暴露出我区道路运输、砂石开采、工程项目建设领域安全管理的一些突出问题。主要表现在：一是驾驶人员安全意识不足；二是施工企业安全生产管理不到位；三是非法开采矿产资源专项整治有差距。

七、事故整改防范措施

（一）加强企业安全管理。铜仁市万山红建筑有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，要落实安全管理责任，加强隐患排查、治理；强化运输车辆管理和监护，加强从业人员、施工工人安全教育培训，提高从业人员安全意识、熟悉掌握岗位操作要领。

（二）加大违法行为查处。区水务局作为行业主管部门要对水利工程施工项目开展一次全面安全隐患排查，深入排查水利工程领域存在的安全隐患和问题。区自然资源局要加大对辖区非法开采矿产资源行为打击力度。各行业监管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动，对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保辖区各行业

安全生产形势稳定。

（三）加强属地监督检查。大坪乡政府要认真履行属地管理职责，进一步加强辖区工程项目建设等重点领域的巡查频率，加大安全隐患排查治理力度，督促企业及时消除事故隐患。在本辖区积极组织开展安全生产警示教育工作，提高项目建设管理人员认真履职。

铜仁市万山区政府事故调查组

2024 年 9 月